



訴願決定書

案 號： 1147101441

要 旨： 因違反洗錢防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 12 月 31 日

發文字號： 新北府訴決字第 1142145444 號

相關法條： 行政程序法 第 101 條

訴願法 第 79 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1147101441 號

訴願人 林○儒

原處分機關 新北市政府警察局汐止分局

上列訴願人因違反洗錢防制法事件，不服原處分機關民國 114 年 9 月 7 日新北警汐刑字 1144250329 號書面告誡所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣內政部警政署刑事警察局查獲馬○企業有限公司（下稱馬○公司）及豐○生技有限公司（下稱豐○公司）大量收集他人向蝦○拍賣購物平臺申請之帳號，涉犯違反洗錢防制法第 21 條第 1 項規定罪嫌（無正當理由收集他人向提供第三方支付服務之事業申請之帳號），發現訴願人於民國（下同）113 年 2 月 7 日將其向蝦○拍賣購物平臺申請之帳號0000 0000（下稱系爭帳號），以每週賣場營利所得百分之 1.5 作為報酬，交付、提供予馬○公司使用，案經原處分機關於 114 年 9 月 7 日通知訴願人到案說明後，認訴願人收受對價將自己向第三方支付服務之事業申請之帳號交付、提供予他人使用，且不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由，已違反洗錢防制法第 22 條第 1 項及第 3 項第 1 款（期約或收受對價而犯之）規定，依同條第 2 項、第 4 項規定，以 114 年 9 月 7 日新北警汐刑字 1144250329 號書面告誡（下稱系爭告誡書），裁處訴願人告誡。訴願人不服，於 114 年 10 月 16 日提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願意旨略謂：

- （一）訴願人與馬○公司及豐○公司簽訂蝦○代運營租借授權合作契約書，約定共同經營蝦○賣場，而提供系爭帳號予馬○公司以共同經營。系爭帳號並未有任何隱匿犯罪所得或掩飾來源之不法目的之洗錢行為，且訴願人開設蝦○帳號須實名登記，倘有交易糾紛，亦可清楚追查源頭，自當符合洗錢防制法第 22 條第 1 項但書之除外規定。
- （二）原處分機關並未給予訴願人任何說明解釋機會，即逕為限制訴願人使用金融機構帳戶之權利，原處分機關對訴願人金融帳戶、虛擬資產帳號、第三方支付帳號實施 5 年金融服務限制，自屬限制剝奪人民權利之行政處分，自應踐行行政程序法第 102 條給予訴願人人陳述意見之機會，然原處分機關未給予訴願人說明，即逕作成上開行政處分，程序上自有瑕疵。
- （三）訴願人僅有將系爭帳號與馬○公司及豐○公司簽約合作，並未交付或提供自己之銀行帳號，而合作期間綁定於系爭帳號進行收款均為同一銀行帳號（且該帳

號並未交付或提供給他人使用），並無洗錢防制法第 22 條第 3 項第 2 款（交付、提供之帳戶或帳號合計 3 個以上）之情形等語。

- 二、答辯意旨略謂：訴願人提供系爭帳號予馬○公司，取得每週賣場營利所得百分之 1.5 作為酬庸，訴願人係因投資，提供、交付系爭帳號，提供系爭帳戶之報酬係由馬○公司匯入蝦○錢包再轉入訴願人之中華郵政帳戶，惟正常投資獲利應逕由該公司申設之公司帳戶，並將相關獲利匯入，再提供薪資予訴願人之帳戶，反關本案事實與正常公司營運之事實相違。故認交付行為及理由並不符合洗錢防制法第 22 條第 1 項但書之規定等語。

理 由

- 一、按洗錢防制法第 22 條規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限（第 1 項）。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾 5 年再違反前項規定者，亦同（第 2 項）。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計 3 個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁處後，5 年以內再犯（第 3 項）。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之（第 4 項）。」。
- 二、卷查本案訴願人於 113 年 2 月 7 日將系爭帳號以每週賣場營利所得百分之 1.5 作為報酬，交付、提供予他人使用，並依指示將系爭帳號內款項轉出至指定之銀行帳戶，此有調查筆錄、帳號租賃契約書（下稱系爭帳號租賃契約書）等影本附卷可稽，原處分機關認訴願人違反洗錢防制法第 22 條第 1 項及同條第 3 項第 1 款規定，且不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由，爰依同條第 2 項及第 4 項規定，以系爭告誡書裁處告誡，揆諸前揭規定，洵屬有據。
- 三、至訴願人主張未提供銀行帳戶，不符合洗錢防制法第 22 條第 3 項第 2 款之規定且未給予陳述意見之機會等語。惟查：
- （一）行政程序法 101 第 1 項規定：「行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，處分機關得隨時或依申請更正之。」，另行政處分之「追補理由」係指行政處分形式上已記明理由，事後就法律或事實之觀點予以補充或變更，以該追加之理由，在內容上支持行政處分之合法性，原則上並非不得於行政救濟程序中為之，惟必須在作成行政處分時即已存在，不改變行政處分之性質，不妨害當事人之防禦者，始得為之（最高行政法院 109 年度上字第 777 號行政判決參照）。查訴願人提出之系爭書面告誡影本之「理由及其法令依據欄位」經原處分機關勾選「洗錢防制法第 22 條第 3 項第 2 款（違反第 22 條第 1 項規定，且交付、提供之帳戶或帳號）合計 3 個以上…。」，然查原處分機關留存之系爭書面告誡影本之「理由及其法令依據欄位」勾選為「洗錢防制法第 22 條第 3 項第 1 款（期約或收受對價而違反第 22 條第 1 項規定…。」，且系爭告誡書之事實記載為「臺端於 113 年 2 月 7 日期約（期約內容：每週蝦○賣場營業額百分之 1.5），無正當理由將…向蝦○…帳號…交付、提供予他人使用。」。是交付訴願人之系爭告誡書正本之法條依據應係誤載，惟原處分機關於答辯書再次敘明訴願人以每週賣場營業額百分之 1

.5 作為提供系爭帳戶之報酬，應認原處分機關已更正或追補系爭告誡書之理由及法令依據為洗錢防制法第 22 條第 3 項第 1 款之規定。

- (二) 洗錢防制法於 112 年 6 月 14 日公布增訂第 15 條之 2 (即現行第 22 條) 之規定，其增訂理由略以：「…二、有鑑於洗錢係由數個金流斷點組合而成，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業以及第三方支付服務業，依本法均負有對客戶踐行盡職客戶審查之法定義務，任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要。爰此，於第 1 項定明任何人除基於符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由以外，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用之法定義務，並以上開所列正當理由作為本條違法性要素判斷標準。…惟倘若行為人受騙而對於構成要件無認識時，因欠缺主觀故意，自不該當本條處罰，…。」。又按違反行政法上義務之處罰，除須具備客觀違規行為外，尚以其行為具有主觀歸責事由即故意或過失為必要。所謂故意，係指行為人對於構成違規之事實及該事實係屬違規，明知並有意使其發生者（直接故意），或行為人對於構成違規之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意，且知悉該事實係屬違規者（間接故意）

而言（最高行政法院 108 年度判字第 531 號判決、109 年度上字第 780 號判決意旨參照）。準此，綜參上揭系爭規定增訂理由及最高行政法院判決意旨，除基於符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由外，只要訴願人將第三方支付服務事業完成客戶審查後同意開辦之帳號交予他人使用，即有法定義務之違反，且不以訴願人主觀上有意藉由自己行為直接促成違反行政法上義務結果為必要，倘該結果發生與自己本意無違，則訴願人主觀上即有違法之「間接故意」。故縱使訴願人可能因落入詐騙集團抓準其殷切心理所設下之陷阱，而輕率地將自己帳號控制權交給陌生第三人，就此而言，交付帳號之訴願人固具被害人性質，然只要訴願人主觀上已預見該帳號控制權甚有可能落入他人之手，猶仍漠不在乎且輕率地將之交付他人使用，足以彰顯其具有「違反行政法上義務亦與本意無違」之心態，無異係「直接」將帳號控制權交付他人，並不因訴願人係落入詐欺犯罪者所設陷阱之被害人，而阻卻其違反行政法上義務間接故意之成立。換言之，判斷訴願人主觀上是否具有間接故意，並非在訴願人是否因「被騙」而不知道帳號有可能被非法使用，而係在訴願人是否已預見帳號控制權將可能落入他人之手。

- (三) 查訴願人出租系爭帳號謀取對價，顯不符合洗錢防制法第 22 條第 1 項但書規定之一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由。又參以卷附系爭帳號租賃契約書所載，訴願人需提供帳號及密碼，並確保在契約期間內能正常使用，此已符合洗錢防制法第 22 條所稱將向提供第三方支付服務之事業申請之帳號交付、提供予他人使用之情形。而訴願人於租賃契約書上提供帳號、密碼時，該帳號控制權已落入他人之手，其對帳號之控制權已與第三人分享共用，難謂未交付他人使用，或仍保有控制權，則訴願人簽約及提供帳號、密碼時其主觀上已預見該帳號控制權甚有可能落入他人之手，猶仍將之交付他人使用，足以彰顯其具有「違反行政法上義務亦與本意無違」之心態，無異係「直接」將帳號控制權交付他人，並不因訴願人係落入詐欺犯罪者所設

陷阱之被害人，而阻卻其違反行政法上義務間接故意之成立。另原處分機關於交付系爭告誡書前已通知訴願人製作調查筆錄，應認已給予訴願人陳述意見之機會，且縱認原處分機關於作成系爭告誡書前有違反行政程序法第 102 條第 1 項前段之情形，亦因訴願人提起本件訴願而補正該瑕疵（最高行政法院 111 年度上字第 363 號判決參照）。是原處分機關斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，認定訴願人違反洗錢防制法第 22 條第 1 項及同條第 3 項第 1 款規定，依同條第 4 項、第 2 項規定裁處告誡，並無不合。訴願人主張，不足採據，原處分應予維持。

四、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕（公出）

委員 陳明燦（代理）

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 12 月 31 日